

Acordo de confidencialidade

MÚTUO

Celebrado entre:

1 **Pacheco Studios**, representada por **Tomás Pacheco**, NIF ^{NIF} _____, com morada em _____ («**Pacheco Studios**»);

2 ^{denominação} _____, NIPC / NIF ^{NIPC} _____, com sede em _____, representada por ^{nome} _____, na qualidade de ^{cargo} _____ («**Cliente**»),
em conjunto «Partes» e cada uma «Parte».

1. Objeto

As Partes vão trocar informação no âmbito de uma entrevista completa e de uma auditoria ao negócio do Cliente (conversas com o dono e com a equipa, análise de processos, números e ferramentas), para identificar oportunidades de melhoria e de automatização («**Finalidade**»).

Detalhe: ^{ex.: auditoria a processos e vendas} _____

2. Informação confidencial

É confidencial toda a informação não pública que uma Parte transmita à outra no âmbito da Finalidade, por qualquer meio (oral, escrito, digital ou observação no local), em especial: números financeiros, faturação, preços e margens, clientes e fornecedores, dados de colaboradores, processos internos, senhas e acessos, planos e estratégias, bem como os métodos, propostas, documentos e ferramentas da Pacheco Studios. Incluem-se as notas e análises que contenham essa informação.

3. Exceções

Não é confidencial a informação que: (a) seja ou se torne pública sem culpa da Parte que a recebeu; (b) esta já conhecesse, de forma comprovada; (c) tenha recebido licitamente de terceiro sem dever de confidencialidade; (d) tenha desenvolvido de forma independente; (e) deva divulgar por lei ou ordem de autoridade, caso em que avisa a outra Parte quando a lei o permita e divulga apenas o estritamente necessário.

4. Obrigações

A Parte que recebe a informação: (a) usa-a só para a Finalidade; (b) não a divulga a terceiros sem autorização escrita da outra Parte; (c) partilha-a apenas com colaboradores que dela precisem para a Finalidade e estejam sujeitos a dever de confidencialidade equivalente, respondendo por eles; (d) protege-a com pelo menos o mesmo cuidado que dá à sua própria informação; (e) avisa de imediato qualquer acesso ou divulgação não autorizados.

5. Dados pessoais e ferramentas digitais

Os dados pessoais (de clientes ou colaboradores) são tratados nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), apenas para a Finalidade. Se vier a ser necessário um tratamento continuado por conta do Cliente, as Partes assinam um acordo de tratamento de dados separado. A Pacheco Studios não introduz informação confidencial do Cliente em serviços de terceiros, incluindo ferramentas de inteligência artificial, que a usem para treinar modelos ou a tornem acessível a outros, e anonimiza os dados sempre que possível.

6. Devolução e eliminação

A pedido ou no fim da colaboração, a Parte que recebeu a informação devolve-a ou elimina-a no prazo de 15 dias. As cópias que a lei obrigue a guardar ou que fiquem em cópias de segurança automáticas continuam confidenciais.

7. Propriedade e publicidade

Este acordo não transfere direitos sobre a informação: a do Cliente continua do Cliente e os métodos, modelos e materiais da Pacheco Studios continuam da Pacheco Studios. Nenhuma Parte fica obrigada a celebrar outro contrato. A Pacheco Studios não apresenta o Cliente como caso de estudo nem publica os seus números sem autorização escrita.

8. Duração

O acordo produz efeitos na data da assinatura. Os deveres de confidencialidade duram 3 (três) anos a contar da última troca de informação; quanto a segredos comerciais, enquanto se mantiverem secretos.

9. Incumprimento

A Parte que violar o acordo responde pelos danos causados, nos termos da lei. A outra Parte pode ainda pedir providências urgentes para fazer cessar a violação.

10. Lei aplicável

O acordo rege-se pela lei portuguesa. Os litígios resolvem-se primeiro por acordo e, não sendo possível, no tribunal da comarca de Faro.

11. Disposições finais

O acordo é o entendimento completo das Partes sobre confidencialidade. Alterações só por escrito. Se uma cláusula for inválida, as restantes mantêm-se. Feito em dois exemplares originais, um para cada Parte; a assinatura eletrónica é aceite.

Feito em ^{localidade} _____, a ____ / ____ / ____.

PELA PACHECO STUDIOS

Assinatura

Nome

PELO CLIENTE

Assinatura

Nome